

1500732-61.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... do veículo Escort estavam realizando o trafico de entorpecentes.

Outrossim, nem mesmo eventual condição de dependente ou usuário tem o condão de descaracterizar o delito em tela, pois, é sabido, uma conduta não exclui a outra, podem ser praticadas pela mesma pessoa, e, além do mais, é comum o tráfico entre dependentes ou usuários justamente para viabilizar o sustento do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

2ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500732-61.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500732-61.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA QUICHABA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Vistos.

GABRIEL AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA QUICHABA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, agravado pelo art. 61, II, "j" do Código Penal, porque na madrugada do dia 19 de maio de 2021, às 03h, na Avenida Amaletto Marino, Bairro Santa Helena/Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Taubaté/SP, transportava no interior do automóvel Ford/Escort, ano 1987, placas BVS 2931, com a finalidade de entregar para o consumo de terceiros, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, de posse da informação de que duas pessoas estariam praticando o tráfico ilícito de entorpecentes a bordo de um Ford/Escort de placas BVS 2931, guardas municipais avistaram e acompanharam o veículo conduzido pelo réu, que também era ocupado por sua companheira e por duas crianças. Abordado, em revista ao veículo foram encontradas 13 porções de cocaína, além de R\$98,10, em dinheiro, próximos ao câmbio do automóvel, além de 21 eppendorfs vazios no porta-malas. O crime teria sido praticado durante período de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2021 (fls. 104/106).

O réu foi devidamente notificado (fls. 96) e citado (fls. 126) e apresentou Defesa

(fls. 101/102).

Em instrução processual (fls. 151/152), foram ouvidas as testemunhas Alexandre Aparecido da Conceição, Susan Mayara Vítor Furtado e Flávia Dantas Sant'ana, sendo o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria, requereu o não reconhecimento do tráfico privilegiado, frente aos maus antecedentes do réu, bem como a fixação do regime fechado para o cumprimento de pena.

A Defensoria Pública pleiteou a absolvição do acusado vez que sua prisão e o processo decorreram de provas inválidas, visto que originadas da atuação de guardas civis que não ostentam permissão legal para a atuação fiscalizatória ostensiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, apontado que o acusado não se evadiu no momento da abordagem e foi preso com pequena quantidade de drogas, não tendo sido surpreendido realizando atos de mercancia ilícita, militando a dúvida em seu favor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05), pelo Laudo de Constatação Provisória (fls. 07/09), pelo comprovante de depósito (fls. 89), pelo Exame Químico-Toxicológico (fls. 90/92), bem como pela prova oral produzida.

Quanto à autoria, vejamos:

A testemunha Alexandre Aparecido da Conceição, Guarda Civil Municipal, disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos quando ouviu pelo rádio a indicação de suspeita de tráfico de drogas. Visualizou o veículo apontado e o acompanhou até um local mais seguro e fizeram a abordagem. Foi localizado um casal no veículo. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Dentro do veículo foram encontradas 13 porções de cocaína e uma quantia de dinheiro. No porta-malas, havia vários eppendorfs vazios. A mulher que estava no veículo disse desconhecer as drogas. Não se recorda o que foi dito pelo réu. Não teve muito contato com o réu, pois fez a busca veicular. As drogas estavam num espaço perto do câmbio do veículo, mesmo local onde estava a quantia de dinheiro apreendida.

A testemunha Susan Mayara Vítor Furtado, Guarda Civil Municipal, afirmou que receberam a informação de que um Escort amarelo levava entorpecentes. A denúncia foi feita via 190 e o COI repassou a informação via rádio. Avistou o veículo próximo à guarda municipal na Vila Marli. Acompanharam o veículo até a Avenida onde foi realizada a abordagem. No veículo foram encontrados eppendorfs com cocaína e outros pinos vazios no porta-malas. Havia 13 pinos de cocaína próximos ao câmbio do carro e uma quantia em dinheiro; 21 pinos vazios foram encontrados no porta-malas. A senhora, que estava no veículo com duas crianças, disse desconhecer a existência de drogas no carro. O réu assumiu a propriedade das drogas, mas não disse sua finalidade. O réu não tentou empreender fuga.

A testemunha Flávia Dantas Sant'ana negou ter conhecimento da existência de drogas no interior do veículo. Foi buscar sua filha na casa de sua cunhada, pois ela estava passando mal e iriam levá-la até a UPA. Notou que estavam sendo seguidos pela GCM e perguntou para o réu Gabriel se estava tudo certo com o carro. Foram abordados próximo à UPA Santa Helena. Não tentaram empreender fuga. No início, os guardas não acharam nada dentro do carro, após retirarem as crianças do veículo, encontraram algo. Não sabe o que era. Não sabia de nada. Não sabia que Gabriel mexia com drogas, mas nesse dia ele tinha usado. Não sabe se as drogas encontradas eram do réu, pois não viu nada. Gabriel é usuário de cocaína. A depoente não é usuária e não sabe dirigir.

O réu Gabriel Augusto Ferreira de Almeida Quichaba Costa, em solo policial (fls. 13), permaneceu em silêncio.

Em juízo, o acusado disse que não se recorda muito dos fatos, mas descarta o fato de ter adquirido drogas para fins de tráfico, mas para seu próprio uso. Naquele dia, ficou nos fundos de sua casa usando drogas, quando recebeu uma ligação de sua

irmã para ir buscar seus filhos. No meio do caminho, sua irmã avisou que o depoente deveria levar a filha na UPA ou no Pronto Socorro, pois ela estava doente. No caminho foi seguido pela GCM, mas não se preocupou, pois o documento do carro estava certo. Foi abordado próximo ao UPA do Santa Helena. Ao revistar o veículo, os guardas encontraram as drogas que o depoente estava usando. Realmente, trazia entorpecentes próximos do câmbio e outros pinos já usados no porta-malas do carro. Tinha acabado de comprar as drogas numa biqueira, por isso, as drogas estavam dentro do carro. O dinheiro apreendido era proveniente da venda de trufas no semáforo. Ganhou o veículo há três semanas de sua avó. Não conhecia os GCM's que participaram das diligências.

Reproduzida a prova oral e comprovada a materialidade delitiva, resta a análise quanto à sua autoria, o que também se demonstrou incontestado nos autos.

Não vislumbro qualquer ilicitude na conduta dos guardas municipais que, recebendo notícia da ocorrência de grave crime que estaria sendo cometido, ao averiguar os fatos, constataram a veracidade da denúncia e surpreenderam o réu na posse de entorpecentes prontos para a venda, em flagrante delito.

Ora, a prisão em flagrante delito é legalmente permitida para qualquer um do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, não sendo vedada, portanto, aos guardas civis.

Neste sentido, já se decidiu:

Desacato. Delito devidamente caracterizado. Dolo verificado. Atuação dos guardas civis dentro da legalidade. Fato típico. Pena bem dosada. Negado provimento ao recurso (TJ-SP - APR: 15007394220218260072 SP 1500739-42.2021.8.26.0072, Relator: Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Data de Julgamento: 29/09/2021, Turma Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06)- Apelo do Ministério Público postulando a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, reputando-se lícita a atuação dos guardas civis municipais - Possibilidade - Prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais - Provas obtidas por meios lícitos - Nulidade inexistente - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais - Responsabilização inevitável - Apelo provido (TJ-SP - APR: 15012487020208260536 SP 1501248-70.2020.8.26.0536, Relator: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 23/08/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021).

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Guardas Civis. Tratando-se de prisão em situação ostensiva de flagrante de crime importante, nada há de ser reparado na atuação de guardas civis, cujo depoimento, aliás, não cabe ser repellido tão somente em vista da condição funcional das testemunhas, senão, se o caso, por sua desarmonia com o quadro de convicção que os autos autorizam (TJ-SP - APR: 00018251220178260542 SP 0001825-12.2017.8.26.0542, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 13/05/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/05/2019).

Outro ponto de destaque é a validade do depoimento dos guardas civis, que se equiparam aos policiais militares quando agem como testemunhas, sendo pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "o depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013), não havendo razão bastante para se duvidar da palavra dos guardas, principalmente, porque seus depoimentos se encontram de acordo com as demais provas produzidas, sendo que eles sequer conheciam o réu antes aos fatos.

Os depoimentos dos guardas civis foram seguros e harmônicos ao apontar que, após uma denúncia anônima que descrevia um veículo Ford/Escort realizando o tráfico de drogas, localizaram e abordaram o veículo, que era conduzido pelo réu, na companhia

de sua companheira e filhos, ocasião em que, em vistoria veicular, localizaram 13 pinos de cocaína e R\$98,10 em dinheiro, próximos ao câmbio do automóvel, além de 21 eppendorfs vazios em seu porta-malas.

Conforme se denota, a denúncia anônima fora integralmente confirmada, não havendo indicativo que os entorpecentes encontrados (fls. 05 - Auto de Exibição e Apreensão), eram de fato para o consumo pessoal do acusado, visto que as drogas foram encontradas em quantia incondizente com a mera utilização para uso próprio, além do que, nas mesmas circunstâncias foram localizados outros 21 eppendorfs da mesma droga, material comumente utilizado para o comércio ilícito, bem como dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada nos autos, tudo a corroborar a informação prestada às fls. 33, no sentido de que os ocupantes do veículo Escort estavam realizando o tráfico de entorpecentes.

Outrossim, nem mesmo eventual condição de dependente ou usuário tem o condão de descaracterizar o delito em tela, pois, é sabido, uma conduta não exclui a outra, podem ser praticadas pela mesma pessoa, e, além do mais, é comum o tráfico entre dependentes ou usuários justamente para viabilizar o sustento do vício.

A potencialidade lesiva das drogas restou evidenciada pelo Laudo de Constatação Provisória (fls. 07/09) e pelo Exame Químico-Toxicológico (fls. 90/92), sendo irrelevante a discussão acerca da efetiva circulação das drogas, visto que a tradição dos entorpecentes não é considerada requisito para a consumação do delito. Nesse sentido:

“Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação” (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câ. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antônio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

Não vislumbro a possibilidade de aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei de Drogas, visto que o réu ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis pela condenação anterior que possui por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que denota que faz desta conduta seu meio de vida, sendo o caso concreto incompatível com a benesse prevista no dispositivo legal mencionado.

Contudo, não vislumbro a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “j” do Código Penal.

É certo que o réu não fez uso de circunstância ou de facilitador causada pela pandemia para cometer o crime em análise.

Não nos parece que a ratio do dispositivo seja punir mais gravemente, sob qualquer hipótese, os crimes cometidos durante o período de calamidade pública causado pela pandemia de Covid 19, ainda que não demonstrado o nexo entre a conduta e o estado de calamidade.

No mesmo sentido, já se decidiu:

Furto qualificado tentado - Pena base fixada no mínimo legal - Redução pela atenuante da confissão - Impossibilidade - Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; Furto qualificado tentado - Pena base - Confissão parcial - Atenuante - Reconhecimento - Compensação com a agravante da reincidência para um corrêu - Cabimento; Furto qualificado tentado - Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 - Estado de calamidade pública - Reconhecimento da agravante - Impossibilidade, se os agentes não se valeram desse fato para o cometimento do crime; Furto qualificado tentado - Corrêu primário e sem antecedentes - Baixo valor dos objetos subtraídos - Reconhecimento do privilégio - Possibilidade - Recurso provido em parte (TJ-SP - APR: 15153981020208260228 SP 1515398-10.2020.8.26.0228, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 19/11/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/11/2020).

Furto qualificado - Tentativa - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida - Recurso improvido. Agravante do estado de calamidade pública - Não comprovação do

nexo entre a conduta dos apelantes e a pandemia - Aplicação automática - Impossibilidade - Recurso provido em parte para afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, j do Código Penal. Regime semiaberto - Impossibilidade - Multirreincidência - Circunstâncias do caso concreto - Inteligência do artigo 33, § 3º do Código Penal - Recurso improvido (TJ-SP - APR: 15122378920208260228 SP 1512237-89.2020.8.26.0228, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 13/01/2021, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/01/2021).

Estabelecida a responsabilidade penal do acusado, passo a dosar a pena: Na primeira fase da dosimetria, em observância às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei 11.343/2006, observo que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 36/37 - Proc. 0015334-91.2013.8.26.0625), razão pela qual, aumento a pena-base em 1/6, resultando 05 anos e 10 meses de reclusão e no pagamento de 583 dias-multa, pena que torno definitiva, vez que inexistem outras circunstâncias modificadoras a serem consideradas.

Estabeleço o valor unitário da multa aplicada em 1/30 do salário mínimo nacional vigente, ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar majoração.

Em observância às Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado, vez que já condenado anteriormente por crime de tráfico ilícito de drogas e voltou a delinquir no crime hediondo, indicativo de que a primeira punição não foi suficiente para reparar os danos sociais causados e para prevenir o cometimento de novos delitos e ressocializar o acusado, por isso, o regime intermediário se mostra insuficiente. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida para o fim de condenar GABRIEL AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA QUICHABA COSTA como incurso no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e no pagamento de 583 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, vez que ausentes motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos e a concessão de "sursis", nos termos do artigo 44 da Lei de Drogas.

Concedo ao acusado os benefícios da Justiça Gratuita, vez que atendido pela Defensoria Pública desde o início da persecução penal. Anote-se.

Com fulcro no art. 63, I da Lei 11.343/06, determino o perdimento do dinheiro apreendido em poder do acusado, vez que não comprovada sua origem lícita (fls. 89). Oportunamente, com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Taubaté, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA